

2013 年度注会《经济法》试题参考答案及解析

一、【单项选择题】

1. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查自然人的民事行为能力。权利能力是权利主体享有权利和承担义务的资格，它反映了权利主体享有权利和承担义务的可能性，而有权力能力不一定具有行为能力，根据规定，不满 8 周岁的未成年人是无民事行为能力人，本题中，小明 3 岁，因此属于无行为能力人。

2. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查可撤销合同的情形。根据规定，一方以胁迫的手段订立合同，属于可撤销合同。

3. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查表见代理的规定。根据规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本题中，由于合同签订人(张某)持有被代理人(乙公司)的盖有印章的订奶款收据，使得相对人(订奶户)相信其有代理权，因此构成表见代理，应由乙公司向订奶户承担合同履行义务。

4. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查诉讼时效期间的规定。根据规定，除了法律有特别规定，民事权利适用普通诉讼时效期间，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年，诉讼时效从知道或者应当知道权利被侵害时起开始计算。本题中，由于约定 1 个月内付款，因此应在 4 月 1 日乙未付款时甲“应当知道”自己权利受到侵害，此时计算 3 年普通诉讼时效期间，届满日为 2021 年 4 月 1 日。

5. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查建设用地使用权的期限。根据规定，以有偿出让方式取得的建设用地使用权，出让最高年限按下列用途确定：(1) 居住用地 70 年；(2) 工业用地 50 年；(3) 教育、科技、文化、卫生、体育用地 50 年；(4) 商业、旅游、娱乐用地 40 年；(5) 综合或者其他用地 50 年。

6. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查动产质押的相关规定。根据规定，质权人负有妥善保管质押财产的义务，保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。另外依据合同法律制度的规定，当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。本题中，由于是李某的过失造成质押汽车损坏，因此应由李某承担赔偿责任，或者张某也可以要求抵销。

7. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查加工承揽合同的随时解除。根据规定，加工承揽合同中的定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同，这是承揽合同的一个特点。因承揽合同是为满足定作人的特殊需要而订立的，订立合同后其如需要改变，应允许定作人解除合同，以免给其造成更大的经济损失。但定作人因此造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

8. 【参考答案】B

【答案解析】本题考查建设工程合同无效的相关规定。根据规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订建设工程合同的，属于无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

9. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查特殊普通合伙企业的责任承担。根据规定，一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。本题中，由于甲和乙是因故意造成合伙企业债务，那么应由甲和乙承担无限连带责任，丙承担有限责任。

10. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查合伙人身份转换的责任承担。根据规定，有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。本题中，甲应对其作为普通合伙企业期间的债务承担无限连带责任，丙应对其作为有限合伙人期间的债务承担无限连带责任。

11.【参考答案】B

【答案解析】本题考查公司的财务会计。根据规定，股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他收入，应当列为公司资本公积金。

12.【参考答案】C

【答案解析】本题考查公司债券投资者权益保护的规定。发行公司债券进行评级的，应当聘请具有资格的“资信评级机构”（而非“资产评估机构”）进行信用评级，因此选项A的说法错误；上市公司应当为债券持有人聘请债券受托管理人，并订立债券受托管理协议，因此选项B的说法错误；以保证方式提供担保的，应当为连带责任保证，且保证人资产质量良好，因此选项D的说法错误。

13.【参考答案】B

【答案解析】本题考查破产管理人的任职资格。根据规定，曾被吊销相关专业执业证书的人员，不得担任破产管理人，因此选项A不选；现在担任或者在人民法院受理破产申请前3年内曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问的，属于需要回避的利害关系，选项B中，由于已经超出了3年，因此可以担任；现在担任或者在人民法院受理破产申请前3年内曾经担任债务人、债权人的董事、监事、高级管理人员的，属于有利害关系，因此选项C不得担任；与债权人或者债务人的控股股东、董事、监事、高级管理人员存在夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，属于利害关系人，因此选项D不得担任。

14.【参考答案】A

【答案解析】本题考查破产撤销权的行使。根据规定，人民法院受理破产申请前1年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销：（1）无偿转让财产的；（2）以明显不合理的价格进行交易的；（3）对没有财产担保的债务提供财产担保的；（4）对未到期的债务提前清偿的；（5）放弃债权的。本题中，选项D并非属于“对没有财产担保的债务提供财产担保”，而是在设定债务同时设定财产担保，因此不属于可撤销的情形。

15.【参考答案】A

【答案解析】本题考查信用证付款的规定。申请人交存的保证金和其存款账户余额不足支付的，开证行仍应在规定的付款时间内进行付款。对不足支付的部分作逾期贷款处理。

16.【参考答案】D

【答案解析】本题考查履行金融企业国有资产监督管理职责的机构。财政部门是金融企业国有资产的监督管理部门。

17.【参考答案】C

【答案解析】本题考查经营者集中。根据规定，执法机构对经营者集中实施两阶段审查制。第一阶段为初步审查，时限为30日内；第二阶段审查期限为90日内；如果出现特殊情况延长审查期限的，最长不得超过60日。因此，不考虑审查期限中止情形，反垄断审查程序的最长审查时限是180日。

18.【参考答案】B

【答案解析】本题考查反垄断执法机构。国家市场监督管理总局作为国务院反垄断执法机构，负责反垄断行政执法。

19.【参考答案】B

【答案解析】本题考查外汇管理制度中境内个人的界定。根据规定，所谓境内个人，是指中国公民和在中华人民共和国境内连续居住满1年的外国人，外国驻华外交人员和国际组织驻华代表除外。

20.【参考答案】C

【答案解析】本题考查对外贸易经营者及其管理的相关规定。根据规定，对外贸易经营者包括法人、

其他组织和个人，因此选项 A 的表述错误；2004 年，《对外贸易法》修订时取消了外贸特许制，规定依法办理了工商登记或其他执业手续的单位和个人均可从事外贸经营，因此选项 B 的说法错误；2022 年《对外贸易法》修订时取消了对外贸易经营者备案登记，选项 D 的说法错误。

21.【参考答案】B

【答案解析】本题考查限制进出口的技术实施的管理措施规定。我国对限制进口或者出口的技术，实行许可证管理。

二、【多项选择题】

1.【参考答案】ABD

【答案解析】本题考查诉讼时效的中断。当事人提起诉讼，导致诉讼时效中断。下列事项均与提起诉讼具有同等效力：(1)申请仲裁；(2)申请支付令；(3)申请破产、申报破产债权；(4)为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡；(5)申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施；(6)申请强制执行；(7)申请追加当事人或者被通知参加诉讼；(8)在诉讼中主张抵销；(9)其他与提起诉讼具有同等诉讼时效中断效力的事项。因此选项 ABD 正确。选项 C 不属于“义务人同意履行义务”，不能导致诉讼时效中断。

2.【参考答案】ACD

【答案解析】本题考查物权的客体。物权法律制度上的物，具有以下特点：有体性、可支配性、在人的身体之外。月球表面，不具有可支配性，不能成为物权客体。

3.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查买卖合同中标的物风险的承担。出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担，选项 A 正确；当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担，选项 B 正确；出卖人按照约定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担，选项 C 正确；标的物提存后，风险由债权人承担，选项 D 正确。

4.【参考答案】BD

【答案解析】本题考查股东资格解除与认定。有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，公司可以通过股东会决议解除该股东的股东资格，选项 AC 错误。

5.【参考答案】ACD

【答案解析】本题考查上市公司发行可转换公司债券的规定。科创板上市公司发行股票与发行可转债，均须经证监会注册。

6.【参考答案】AB

【答案解析】本题考查破产债权的申报。债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。除此之外，其他债权如税收债权、社会保障债权以及对债务人特定财产享有担保权的债权均需依法申报。

7.【参考答案】ACD

【答案解析】本题考查票据的背书。质押背书的被背书人并不享有对票据权利的处分权。被背书人再行转让背书或者质押背书的，背书行为无效。但是，被背书人可以再进行委托收款背书。

8.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查国有股东转让所持上市公司股份的规定。上市公司国有股权变动，是指上市公司国有股权持股主体、数量或比例等发生变化的行为，具体包括：国有股东所持上市公司股份通过证券交易系统转让、公开征集转让、非公开协议转让、无偿划转、间接转让、国有股东发行可交换公司债券；国有股东通过证券交易系统增持、协议受让、间接受让、要约收购上市公司股份和认购上市公司发行股票；国有股东所控股上市公司吸收合并、发行证券；国有股东与上市公司进行资产重组等行

为。

9. 【参考答案】 AB

【答案解析】 本题考核垄断协议。我国《反垄断法》列举了三种受到禁止的纵向垄断协议形式：(1)固定向第三人转售商品的价格；(2)限定向第三人转售商品的最低价格；(3)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

10. 【参考答案】 ABCD

【答案解析】 本题考核滥用市场支配地位的规定。因下列情形而进行的低于成本价格销售均为正当：(1)降价处理鲜活商品、季节性商品、有效期限即将到期的商品和积压商品的；(2)因清偿债务、转产、歇业降价销售商品的；(3)合理期限内为推广新产品进行促销的；(4)能够证明行为具有正当性的其他理由。

三、【案例分析题】

第一题

1.G 公司关于债务抵销的主张不成立。根据企业破产法律制度的规定，债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的，不得抵销。

2.管理人无权解除 A 公司与 F 公司之间的房屋租赁合同。对于破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，管理人应以保障债权人权益最大化为原则，决定解除还是继续履行，但是，对于债务人对外出租不动产的合同，管理人不得解除。

3.E 公司有权拒绝向 D 公司返还机床。A 公司系以市场价格向 E 公司转让机床并已交付，且 E 公司对 A 公司对该机床无处分权的事实并不知情，因此，E 公司已善意取得机床所有权，D 公司的机床取回权消灭。D 公司可以向管理人申报债权。取回权消灭后，D 公司只能以机床的物价即损失额作为破产债权要求清偿。

4.C 银行以抵押物拍卖款不足清偿的 150 万元借款本息向管理人申报债权的行为，不符合企业破产法律制度的规定。由于 A 公司是为 B 公司所欠 C 银行借款提供的抵押担保，A 公司并非主债务人，故在抵押物价款不足以清偿担保债权时，余债不能作为破产债权向 A 公司要求清偿。(或答：A 公司仅就提供的抵押物对 B 公司债务承担责任。)

5.管理人无权撤销 A 公司向供电局补缴电费的行为。根据规定，债务人对债权人进行的以下个别清偿，管理人请求撤销的，人民法院不予支持：(1)债务人为维系基本生产需要而支付水费、电费等的；(2)债务人支付劳动报酬、人身损害赔偿金的；(3)使债务人财产受益的其他个别清偿。故管理人无权撤销。

第二题

1.E 公司有权向 B 公司追索。根据票据法律制度的规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人行使追索权。B 公司在票据上的签章是真实签章，应承担票据责任。

Company E is obligated to make recourse from Company B. According to the provisions of the legal system of the note, where the payment of a bill of exchange is refused at the date of maturity the holder may exercise the right of recourse against the endorsers. The signature made on the note by Company B is true, it should bear the liabilities related to the note.

2.E 公司无权向甲追索。甲是票据的伪造人，但是并未以自己的名义在票据上签章，因此不应承担票据责任。(或答：甲可能要承担刑事责任、行政责任或民法上的赔偿责任的。)

Company E is not obligated to make recourse from Jia. Jia is a forger of the note, but he did not sign on the note in his own name, so he should not bear the liabilities for the note. (Or answer: it is probable that Jia would bear criminal responsibilities, administrative responsibilities or civil liability for compensation.)

3.E 公司无权向 A 公司追索。因为 A 公司在票据上的签章是被伪造的，A 公司并未在票据上签章，不应承担票据责任。

Company E is not obligated to make recourse from Company A. Because the signature on the note made by

Company A is forged, Company A did not sign on the note, so it should not be liable for the note.

4.D 公司不能取得票据权利。票据权利买卖，构成票据贴现。票据贴现属于国家特许经营业务，只有经批准的金融机构才有资格从事票据贴现业务，其他组织与个人从事票据贴现业务，可能承担行政责任甚至刑事责任，转让背书行为无效，贴现款和票据应当相互返还。这种情形下，票据行为无因性不适用。

Company D cannot obtain the right to the bill. The sale of bill rights constitutes the discount of bill. Bill discounting belongs to the state franchise business, and only approved financial institutions are qualified to engage in bill discounting business. Other organizations and individuals engaged in bill discounting business may bear administrative responsibility or even criminal responsibility. The transfer of endorsement is invalid, and the discount money and bills shall be returned to each other. In this case, the bill behavior does not applicable.

5.E 公司取得了票据权利。D 公司进行背书时虽然不是票据权利人，但是 E 公司善意且无重大过失，并支付了相应对价，因此可以取得票据权利。

Company E has acquired the right to the notes. Although Company D was not the right holder of the bill when making the endorsement, Company E was in good faith and without gross negligence and paid the corresponding consideration, so it could obtain the right of the note.

第三题

1.乙公司在实现抵押权时享有优先受偿权的金额是 200 万元。根据物权法律制度的规定，建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。因此拍卖得款 1200 万元，要减去办公楼对应的 350 万，然后先支付 650 万元土地出让金，乙公司仅对剩余的 200 万元优先受偿。

2.土地管理部门有权要求从拍卖款中优先支付 650 万元土地出让金。根据物权法律制度的规定，拍卖划拨的国有土地使用权所得的价款，应先依法缴纳相当于应缴纳的土地使用权出让金的款额，抵押权人只能就剩余价款主张优先受偿。

3.丁公司不享有优先购买权。根据合同法律制度的规定，只有在房屋租赁的情况下，承租人才享有优先购买权。

4.戊公司有权要求丁公司交回小轿车。根据合同法律制度的规定，不定期租赁合同的任何一方当事人都有权随时解除合同。戊公司解除合同后，即有权要求丁公司交回小轿车。

5.戊公司有权要求丁公司支付租金。根据合同法律制度的规定，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。所以，甲公司将轿车转让给戊公司后，原租赁合同对戊公司继续有效。

6.甲公司与丁公司的小轿车租赁合同并不因未采用书面形式而无效。根据合同法律制度的规定，租期在 6 个月以上的租赁合同应该采取书面形式，但未采取书面形式，无法确定租赁期限的，并不导致合同无效，而应视为不定期租赁。

7.甲公司于 2011 年 10 月 12 日从乙公司处取得小轿车所有权。根据物权法律制度的规定，动产物权的转让，一般自交付时发生效力，小轿车的转让登记只是产生对抗善意第三人的效力。

第四题

1.周某不能获得证券民事赔偿。根据证券法律制度的规定，周某是在虚假陈述实施日之前买入股票，因此不能推定其损失与虚假陈述行为之间存在因果关系。吴某不能获得证券民事赔偿。根据证券法律制度的规定，吴某在虚假陈述揭露日之前已经卖出了股票，因此不能推定其损失与虚假陈述之间存在因果关系。郑某能够获得证券民事赔偿。根据证券法律制度的规定，郑某是在虚假陈述实施日之后买入甲公司股票，并在虚假陈述揭露日之后卖出该股票而发生亏损，可以推定其损失与虚假陈述之间存在因果关系。

2.钱某的抗辩理由不能成立。根据证券法律制度的规定，公司董事受到实际控制人控制这一情形不得单独作为不予处罚的理由。李某的抗辩理由不能成立。根据证券法律制度的规定，不直接从事经营管理不得单独作为不予处罚的情形认定。

3.2011年4月1日甲公司董事会通过的为丙公司提供担保的决议不合法。根据公司法律制度的规定，公司为公司股东提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

4.乙公司向甲公司所有董事提供低息购房借款的行为不合法。根据公司法律制度的规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

5.2011年12月20日张某卖出甲公司2万股股票的行为不合法。根据公司法律制度的规定，公司高级管理人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

6.董事会可在无正当理由的情况下解除张某的总经理职务。根据公司法律制度的规定，董事会有权解聘公司总经理，并不需要理由。

7.2011年7月1日甲公司董事会的出席人数符合规定。根据公司法律制度的规定，董事会会议应有过半数董事出席方可举行，但董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。甲公司有9名董事，4名实际出席，1名委托他人出席，符合过半数要求。